

1500585-36.2021.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

ALESSANDRA SILVA REGO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

ALESSANDRA SILVA REGO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, combinado com artigo 40, III da Lei n. 11.343/06 porque no dia 25 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500585-36.2021.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500585-36.2021.8.26.0068

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

ALESSANDRA SILVA REGO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

ALESSANDRA SILVA REGO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, combinado com artigo 40, III da Lei n. 11.343/06 porque no dia 25 de fevereiro de 2021, às 13h40, na Avenida Municipal, 354, Jardim Silveira, nesta cidade e comarca, remeteu, para entrega ao consumo de terceiros, 2 tiras de maconha sintética denominada "K4", pesando 2 gramas, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fl. 6), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 48/49) e laudo de exame grafotécnico (fls. 76/79).

O(A) ré(u) foi notificado (fl. 124) e apresentou defesa preliminar (fls. 130/136).

Em 5 de maio de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 157).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As

partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) ALESSANDRA SILVA REGO foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 25 de fevereiro de 2021, às 13h40, na Avenida Municipal, 354, Jardim Silveira, nesta cidade e comarca, remeteu, para entrega ao consumo de terceiros, 2 tiras de maconha sintética denominada "K4", pesando 2 gramas, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, a ré foi a uma agência dos correios desta cidade e Comarca e remeteu para o filho, Eric Rego Rodrigues, na Penitenciária de Parelheiros, a substância acima discriminada. Agentes penitenciários suspeitaram do conteúdo e interceptaram a entrega para apresentação à polícia.

A materialidade do delito é certa, pois foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico. A autoria, entretanto, é duvidosa.

Não existe dúvida sobre o fato de que alguém enviou droga para a Penitenciária de Parelheiros, destinada ao réu, que estava recolhido lá; nos termos acima expostos, a substância foi apreendida e a perícia atestou que era mesmo proscriita. Contudo, não foi suficientemente comprovado que a remetente tenha sido a ré.

O laudo de exame grafotécnico do termo de declaração de conteúdo da postagem (fls. 76/79) concluiu que o manuscrito não foi feito pela ré. Ademais, segundo consta nos autos desde a fase inquisitiva, ela reside na cidade de São Paulo, mais especificamente no Jardim Paraguaçu, que integra o Distrito de São Mateus, zona leste. Embora esta cidade de Barueri integre a região metropolitana de São Paulo, é contígua à região oeste, não é próxima do endereço da ré.

Ainda que ela quisesse apenas melhor iludir a autoria, remetendo a encomenda de uma cidade diferente, não foi muito eficaz nisso ao usar o próprio nome e endereço residencial (fls. 65/66). Como o manuscrito da declaração de conteúdo não foi feito pela ré e a entrega foi despachada de cidade diversa, é mais factível a suposição de que não foi ela quem remeteu o pacote. Alguém o fez usando os dados dela.

Quem poderia melhor esclarecer quem foi que efetivamente despachou a encomenda seriam os Correios, mas nada foi produzido nesse sentido e pelo conhecimento do que ordinariamente ocorre, remeter correspondência não é um procedimento para qual sejam adotados protocolos rígidos de identificação do remetente, em tese qualquer um pode despachar encomenda por outra pessoa, ou até valendo-se do nome e endereço de outra pessoa.

A prova produzida não é conclusiva nesse ponto.

A ré negou a prática do crime. Disse que é inviável sair de sua casa na zona leste da Capital para mandar correspondência ao seu filho que está preso porque seu outro filho tem deficiência e precisa fazer uso de oxigênio constantemente. Não se ausenta de casa por mais de 30 minutos sem ele. Nas visitas que fez ao seu filho preso levou o seu filho menor e deficiente consigo. Mas depois disso ele precisou iniciar o uso de oxigênio.

Em solo policial as testemunhas Lucas e Edson declararam que são agentes penitenciários, exercem suas funções no setor de correspondências da Penitenciária de Parelheiros, suspeitaram de uma entrega oriunda dos correios, destinada a um detento, a remetente estava na lista de visitas dele. A caixa foi aberta na presença do destinatário pareciam ser fitas de droga sintética, por isso foram tomadas as providências para apuração.

Em juízo prestou depoimento apenas o agente penitenciário Lucas, que confirmou os dados acima. Lembrou que a correspondência somente foi aberta porque enviada por quem estava cadastrado no registro dos visitantes.

Isso não significa, contudo, que foi efetivamente ela quem enviou a correspondência com uma blusa na qual havia drogas ao réu, mesmo porque as testemunhas de defesa Ana Paula e Erika declararam que a ré cuida do filho deficiente o tempo todo. Ela reside em São Paulo e praticamente não se ausenta de casa, muito menos para lugar distante como esta comarca de Barueri.

Como se vê, não é possível afirmar com segurança suficiente que a ré tenha remetido o pacote ilícito. Claro que poderia ser um caso de autoria mediata, mas, de novo,

nessa hipótese não faria sentido o uso do nome e endereço próprios da ré.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para absolver a ré
ALESSANDRA SILVA REGO da imputação de ter praticado o crime descrito no artigo 33,
"caput" da Lei n. 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII do Código de
Processo Penal.

Expeça-se certidão à OAB, após o trânsito em julgado, comunique-se ao IIRGD e
arquive-se os autos.

P.R.I.C.

Barueri, 7 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA